المقرر المشترك رقم: 0430 الصادر بتاريخ 20 ابريل 2021 المحدد لأتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية[35].

[35] - الجريدة الرسمية عدد 1489 بتاريخ 15 يوليو 2021.

المادة الأولى : الهدف

تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 2015-03 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015 المتضمن المساعدة القضائية، يهدف هذا المقرر إلى تحديد أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية.

المادة 2 : الموارد المالية

يحدد قانون المالية لكل سنة في ميزانية وزارة العدل الموارد المالية الكافية لتغطية الأتعاب المدفوعة في إطار المساعدة القضائية

يتم صرف الاعتمادات المالية المرصودة للمساعدة القضائية بأمر تنفيذي من رئيس مكتب المساعدة القضائية لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة في هذا للإطار.

المادة 3 : أتعاب المحامي المعين

يتقاضى المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية أتعابا حسب طبيعة النزاع والجهة القضائية المختصة.

تحدد الأتعاب المستحقة المشار إليها في الفقرة السابقة لقائدة المحامي كما يلي:

- 5.000 أوقية بالنسبة للقضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية؛
- 7.5000 أوقية بالنسبة للقضايا المعروضة على محاكم الاستئناف؛
- 10.000 أوقية بالنسبة للقضايا المعروضة على المحكمة العليا.

يتم اختيار المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية من بين المحامين المقيمين بمقر المحكمة المختصة بالقضية كلما أمكن ذلك.

إلى تنقل المحامي لمسافة 50 كلم من مقر المحكمة المختصة تتم زيادة الأتعاب المذكورة في الفقرة الثانية بنسبة 20٪ وبنسبة 30٪ فيما زاد على 50 كلم.

يمكن مراجعة هذا السقف كل سنتين بموجب مقرر مشترك من وزير العدل والوزير المكلف بالمالية.

المادة: التسديد

يؤدي المحاسب العمومي المختص المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة 3 من هذا المقرر لصالح المستفيد.

يتضمن ملف الأداء علاوة على الأمر بالتنفيذ:

- بيان المبالغ المستحقة؛
- هوية الشخص المستفيد من المساعدة القضائية؛
- نسخة من المذكرات أو العرائض أو تقارير الخبرة عند الاقتضاء؛
- نسخة طيق الأصل من الحكم الصادر في القضية؛
- قرار منح المساعدة القضائية أو قرار التعيين في إطار المساعدة القضائية.

المادة 5 : تعريفات

تطبق التعريفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2009-208 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2009 المحدد لتعريفة المصاريف القضائية في مجال الجنايات والجنح والمخالفات وفي المجال المدني والتجاري والإداري في كل ما لم ينص عليه في هذا المقرر.

المادة 6 : التنفيذ

يكلف الأمين العام لوزارة العدل والأمين العام لوزارة المالية ورؤساء مكاتب المساعدة القضائية، كل في ما يعنيه بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.